

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/1112/25

הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון – הארכת תקופת ההתיישנות בהטרדות מיניות), התשפ"ג– 2023

1. תיקון סעיף 64 בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 64, אחרי "מועד הגשת תלונה לפי סעיף 22; " יבוא "הייתה עבירת המשמעת עבירת הטרדה מינית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998², תהיה תקופת ההתיישנות שבע שנים; "

2. תיקון חוק המשטרה, התשס"ו–2006³, בסעיף 15 – המשטרה

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), תקופת ההתיישנות בעבירת הטרדה מינית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח–1998 (להלן – עבירת הטרדה מינית) תהיה שבע שנים. "

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בעבירת הטרדה מינית יופסקו ההליכים כאמור באותו סעיף קטן אם לא החל הדיון לפני בית הדין למשמעת או לפני דן יחיד במשך שבע שנים מיום הגשת כתב האישום או כתב התלונה. "

3. תיקון פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971⁴, בסעיף 110ג – הסוהר

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

³ ס"ח התשס"ו, עמ' 130.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), תקופת ההתיישנות בעבירת הטרדה מינית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998 (להלן – עבירת הטרדה מינית) תהיה שבע שנים." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), בעבירת הטרדה מינית יופסקו ההליכים כאמור באותו סעיף קטן אם לא החל הדיון לפני בית הדין למשמעת או לפני דן יחיד בתוך שבע שנים מיום הגשת כתב האישום או כתב התלונה."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה להאריך את תקופת ההתיישנות שבה ניתן להעמיד עובד מדינה, שוטר או עובד בבתי סוהר לדין משמעתי בגין עבירת הטרדה מינית, כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, לשבע שנים ובכך להשוותה לתקופת ההתיישנות הקבועה בתובענות אזרחיות. כיום החקיקה בישראל קובעת תקופת התיישנות קצרה בגין עבירות משמעתיות שביצעו עובדי מדינה אשר כוללות גם עבירות של הטרדה מינית.

ברוב המקרים, לנפגעות מעבירות של הטרדה מינית לוקח זמן רב להגשת תלונה, תקופה שמגיעה עד מספר שנים. הדבר נובע מסיבות רבות, וניתן לשייכן בעיקר למצב הנפשי בו נמצאת הנפגעת אחרי ההטרדה וללחצים החברתיים והנפשיים האדירים המופעלים עליה. מתווסף לכך מכשול נוסף בפני הגשת תביעה, והוא זהות המטריד – עובדי מדינה, שוטרים, ועובדי בתי הסוהר נחשבים לדמות חזקה בחברה, דבר המהווה מכשול נוסף בפני הגשת תביעה משמעטית נגד אותו מטריד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/975/24).

הצעת החוק זהה לפ/975/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)